

Kommentar zum Arbeitspapier

« *Paramètre de l'architecture de base* » (V. 1.0, 2. Juli 2026)

Verteilung der Verantwortlichkeiten und technische Architektur

Philippe Page*

Human Colossus Foundation, Research Council

philippe.page@humancolossus.org

25. August 2026

Hinweis zu dieser Fassung. Dies ist eine maschinelle Übersetzung eines auf Französisch verfassten Kommentars. *Massgebend ist allein die französische Fassung*; bei Abweichungen gilt der französische Text.

Der Autor hat diese Übersetzung *nicht* durchgesehen. Sein Deutsch genügt für ein Gespräch in Bern, nicht aber für die Schlussredaktion einer Stellungnahme an die Bundeskanzlei — und der Terminplan des partizipativen Prozesses liess ihm nicht die Zeit, aus dem einen das andere zu machen. Für Übersetzungsfehler wird um Nachsicht gebeten: sie sind dem Autor anzulasten, nicht seinem Argument. Wer eine Stelle prüfen möchte, findet über die Paragraphenverweise in den Fussnoten den französischen Wortlaut.

Bezeichnungen schweizerischer Einrichtungen ohne feste deutsche Entsprechung — namentlich *centre d'exploitation* — werden französisch beibehalten; im Fliesstext wird dafür auch *Betriebsstelle* verwendet.

Zusammenfassung

Der vorliegende Kommentar prüft das Arbeitspapier der Bundeskanzlei zur Basisarchitektur der elektronischen Unterschriftensammlung anhand einer einzigen Frage: Wird der Entscheid über das Zustandekommen oder Nichtzustandekommen einer Volksinitiative oder eines Referendumsbegehrens nach der Umstellung noch auf den Arbeiten mehrerer voneinander unabhängiger Stellen beruhen (Komitees, Gemeinden, Kantone, Bund), die je in eigener Zuständigkeit handeln? Die Frage ist nicht von aussen herangetragen: sie ist diejenige des Berichts des Bundesrates vom 20. November 2024.

So wie es verfasst ist, führt das Arbeitspapier zu einer Verschiebung von Zuständigkeiten weg von den heutigen Akteuren des Prozesses — allen voran dem Komitee — hin zu einer neuen zentralen Stelle, der *centre d'exploitation*. Wir sehen darin keine Absicht: die Verschiebung ergibt sich aus dem gewählten Akteursmodell und aus technischen Erfordernissen, die das Dokument im Übrigen offenlegt. Die Schwierigkeit liegt anderswo. Keines der elf Vergleichskriterien, die dem Steuerungsgremium vorgelegt werden, misst die Verteilung der Verantwortlichkeiten; die Verschiebung kann denjenigen, die zu entscheiden haben, mithin nicht sichtbar werden. Eine Verschiebung der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung — eben jener, auf der die vom Bundesrat beschriebene gegenseitige Kontrolle beruht und durch die sich die von Art. 34 Abs. 2 BV gewährleistete zuverlässige und unverfälschte Kundgabe des Willens der Stimmberechtigten sichert — würde so vollzogen, ohne beraten worden zu sein: nicht weil sie gewollt wäre, sondern weil der Entscheidapparat für diese Dimension blind ist.

Der Kommentar schlägt daher Ergänzungen zum Vergleich vor und keinen Variantenwechsel. Diese Ergänzungen entfalten ihre volle Tragweite, wenn die Varianten mit Blick auf eine spätere Verallgemeinerung auf nationaler Ebene beurteilt werden und nicht bloss auf die

*Persönlicher Kommentar, der nicht notwendigerweise die Haltung der Stiftung wiedergibt; vgl. die Danksagung.

begrenzten Versuche: auf dieser Ebene werden die Verteilung der Verantwortlichkeiten, die digitale Identität der Akteure und das Bedrohungsmodell entscheidend. Der Kommentar will die juristische Würdigung durch die zuständigen Dienste nicht ersetzen: er will ihnen, solange dafür noch Zeit bleibt, die Elemente zur Verfügung stellen, die deren Bildung erlauben.

1 Das herangezogene Kriterium und die vorgebrachten Vorschläge

Die Unterschriftensammlung auf Bundesebene weist eine besondere Konstellation auf: nicht mehrere legitime Autoritäten, die zu einem gemeinsamen Rahmen finden, sondern *eine einzige, unbestrittene legitime Autorität — die Bundesverfassung —, die von einer Vielzahl autonomer Einheiten verwaltet wird, deren jede über denselben Akt ein eigenes gesetzliches Mandat ausübt*. Die Verfassung verteilt diese Rollen nicht selbst: sie gewährleistet das Recht und dessen Ausübung¹ und setzt den föderalen Rahmen, in dem die Verteilung erfolgt²; die konkrete Verteilung ergibt sich aus dem Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR) und, für die Bezeichnung der bescheinigenden Stelle, aus dem kantonalen Recht, auf das dieses verweist. Diese gesetzliche Verteilung und die gegenseitige Kontrolle, die sie organisiert, dienen dem vorliegenden Kommentar als Bezugspunkt. Der Bericht des Bundesrates bezeichnet vier dieser Stellen: das Komitee, das das Begehren lanciert, dessen Gegenstand authentifiziert und die Sammelnden mandatiert; die Bundeskanzlei, die die Vorprüfung vornimmt, die bescheinigten Unterschriften auszählt und die Zustandekommensverfügung erlässt; die Kantone und die Gemeinden, die die Stimmberechtigung prüfen und bescheinigen³. Keine davon ist befugt, für die anderen als Datenhalterin zu handeln.

Daraus ein Kriterium, das dem Arbeitspapier Variante für Variante entgegenzuhalten ist:

Kriterium. Beruht der Entscheid über das (Nicht-)Zustandekommen nach der Umstellung noch auf den Arbeiten mehrerer voneinander unabhängiger Stellen, die je in eigener Zuständigkeit handeln — oder beruht er auf dem Datenbestand einer einzigen von ihnen, während die übrigen zu Datenlieferanten herabgestuft sind?

Der zugrunde liegende Grundsatz wird vom Bericht selbst formuliert: die Teilhabe mehrerer unabhängiger Akteure trägt zu einer gegenseitigen Kontrolle bei; Zustandekommens- wie Nichtzustandekommensverfügungen stützen sich auf die Arbeiten mehrerer Verantwortungsträger — der für die Bescheinigungen zuständigen Stellen, der Bundeskanzlei und der Komitees; und der weitgehend dezentrale Charakter des Prozesses führt dazu, dass isolierte Fehlfunktionen in der Regel keine weitreichenden Wirkungen entfalten⁴. Der Bericht fügt an, dass diese Zuständigkeiten im Fall einer Digitalisierung neu zu beurteilen sind, dass zu klären sein wird, welche Stellen für die Richtigkeit dieser Entscheide einzustehen haben und wie der Rechtsschutz gewährleistet wird, und dass *in einem ersten Schritt* politische Richtungsentscheide nötig sind, Sicherheitskonzepte für die technische Umsetzung *erst danach* erarbeitet werden können⁵.

Das Arbeitspapier gehört zum zweiten Schritt. Wir zeigen im Folgenden, dass es den ersten implizit vorwegnimmt.

Diese Abfolge ist zugleich das, was der Grundsatz der Technologieneutralität verlangt: wenn menschliche Werte Vorrang vor der Technologie haben, leitet sich die Architektur aus der Verteilung der Verantwortlichkeiten ab und nicht umgekehrt. Der Autor hat diesen Grundsatz an

¹Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV), SR 101, Art. 34, 136, 138, 139 und 141.

²BV, Art. 39 Abs. 1; vgl. auch Art. 46, 47 und 50.

³Bundesrat, *Récolte électronique des signatures à l'appui des initiatives populaires et des demandes de référendum au niveau fédéral. Rapport du Conseil fédéral*, Bern, 20. November 2024, § 1.4.6.

⁴Bericht des Bundesrates 2024, § 1.4.6.

⁵Bericht des Bundesrates 2024, § 2.7.

der Eröffnungsveranstaltung des partizipativen Prozesses vertreten und die elektronische Unterschriftensammlung bereits dort an die Gewährleistung von Art. 34 Abs. 2 BV zurückgebunden⁶

Die Verschiebung von Zuständigkeiten und der blinde Fleck der Kriterien

Unser Hauptanliegen lässt sich in zwei Sätzen formulieren.

So wie es verfasst ist, führt das Arbeitspapier zu einer Verschiebung von Zuständigkeiten weg von den heutigen Akteuren des Prozesses — allen voran dem Komitee — hin zu einer neuen zentralen Stelle, der *centre d'exploitation*. Und keines der dem Entscheid zugrunde gelegten Kriterien liesse dies erkennen.

Drei Präzisierungen zur Natur dieser Verschiebung.

- **Sie ist nicht gewollt.** Sie geht nicht auf einen institutionellen Entscheid zurück, sondern auf das gewählte Akteursmodell und auf technische Erfordernisse: die Gewährleistung G4 zur Erkennung von Mehrfachunterschriften etwa ist nur im Perimeter einer einzigen Betriebsstelle gesichert (§ 6 unten). Eine technische Nebenbedingung erzeugt so eine Konzentration, die niemand beschlossen hat.
- **Ihr Ausmass ist je nach Akteur verschieden.** Für das Komitee ist der Befund eindeutig: es ist in keiner der fünf Varianten an einem Datenfluss beteiligt. Für die Bundeskanzlei behält das Dokument ausdrücklich eine andere Zuordnung vor, ohne sie in seine Schemata aufzunehmen⁷; das Ausmass der Verschiebung bleibt hier unbestimmt. Das Dokument ist im Übrigen ein Werk in Arbeit, das zur Diskussion gestellt und gegebenenfalls angepasst oder überarbeitet werden soll⁸: genau jetzt ist der Zeitpunkt, es zu behandeln.
- **Sie ist für den Entscheidapparat unsichtbar.** Das ist der entscheidende Punkt: keines der elf Vergleichskriterien U1–U11 liesse diese Verschiebung feststellen (§ 8 unten). Das Steuerungsgremium und die Behörde, die die Variante wählen wird, verfügen über keine Messgrösse, an der sie sichtbar würde. Eine Verschiebung, die der Entscheidapparat nicht sehen kann, ist eine Verschiebung, über die nicht befunden wird.

Es ist diese Verbindung — eine tatsächliche Verschiebung, deren Ausmass offen bleibt, und Kriterien, die sie nicht sichtbar machen können —, die der vorliegende Kommentar dem Steuerungsgremium zur Kenntnis bringt.

Vorschläge

Die nachstehenden Vorschläge ergeben sich aus der in den Abschnitten 2 bis 9 entwickelten Analyse. Sie betreffen Ergänzungen zum Vergleich, nicht die Wahl einer Variante.

1. Das Komitee und die Bundeskanzlei in den Flussdiagrammen als eigenständige Akteure führen und die für die Auszählung zuständige Einheit nicht als Organisationseinheit der Betriebsstelle beschreiben. Erweist sich ein Schema mit vier Akteuren als unhandlich, so ist diese Schwierigkeit selbst eine Information.
2. Die Rechtsstellung der Betriebsstelle als offene Frage benennen, mit den denkbaren Optionen — Bundesamt, gemeinsames Organ Bund–Kantone, beaufsichtigte beauftragte Betreiberin — und ihren Folgen für die Stelle, die die Zustandekommensverfügung erlässt.

⁶P. Page, *Construire un avenir numérique démocratique et digne de confiance : sauvegarde des droits fondamentaux à l'ère numérique*, Referat an der Eröffnungsveranstaltung des partizipativen Prozesses E-Collecting, Bundeskanzlei, Bern, 27. August 2025. Die Präsentation ist auf der Website der Bundeskanzlei veröffentlicht.

⁷Bundeskanzlei, *Document de travail « Paramètre de l'architecture de base »*, V. 1.0, 2. Juli 2026, § 2.

⁸Arbeitspapier 2026, § 1.

3. Dem Kapitel 4 folgende Vergleichszeilen hinzufügen: Verteilung der Verantwortung für den (Nicht-)Zustandekommensentscheid; Zahl der unabhängigen Stellen, auf deren Arbeiten er beruht; Folge des Ausfalls jeder einzelnen; Rechtsweg.
4. G2 in einen Parameter mit Werten aufteilen, von « vollständig automatisierter und unsichtbarer Gemeindeakt » über « automatisiert mit gemeindlicher Spur des Bescheinigten » bis « der Gemeindeakt bleibt ein bewusster und unterzeichneter Akt », und die Abwägung gegen das Stimmgeheimnis ausdrücklich benennen.
5. Jede Variante der heutigen gesetzlichen Zuständigkeitsordnung gegenüberstellen und angeben, welche Zuständigkeiten sich verschieben und wohin. Variante 2 erscheint dann in einem anderen Licht.
6. Einen Verbund mehrerer Betriebsstellen als ausdrücklichen Parameterwert vorsehen, mit der Abschwächung von G4 als anerkanntem Preis, damit das Konzentrationsgefälle zu einem Entscheid und nicht zu einer Standardwirkung wird.
7. Dem Steuerungsgremium die Richtungsfragen von § 2.7 des Berichts des Bundesrates vor dem Variantenentscheid vorlegen, wie es der Bericht vorschreibt, und nicht danach.
8. Für jede Variante angeben, welche Stellen über einen digitalen Identifikator und über Schlüssel verfügen müssen, wer diese ausstellt, wie sie widerrufen werden und ob signierte Akte nach einer Rotation oder einer Kompromittierung überprüfbar bleiben (§ 9.1).
9. Das Bedrohungsmodell benennen, auf das die Anordnung antwortet, und insbesondere den Zusammenhang zwischen der starken Authentifizierung (G1) und den 2024 festgestellten Unterschriftenfälschungen (§ 9.2).

Die beiden letzten Vorschläge betreffen Nebenpunkte, die in Abschnitt 9 entwickelt werden: die Stellung der digitalen Identität der institutionellen Akteure und der Zusammenhang zwischen der vorgeschlagenen Anordnung und den Vorgängen, die dem Dossier seine Aktualität geben.

Wer es eilig hat, kann hier aufhören. Die folgenden Abschnitte belegen jeden dieser Vorschläge aus dem Text des Arbeitspapiers.

2 Vier Autoritätsebenen, drei Flussakteure

Das Arbeitspapier benennt seine Modellwahl klar: die Umsetzungsvarianten werden im Licht der elementaren Datenflüsse zwischen *drei* Akteuren untersucht — der stimmberechtigten Person, der Betriebsstelle und der Gemeinde⁹. Gemessen an den vier in § 1.4.6 des Berichts des Bundesrates bezeichneten Stellen behält dieses Modell zwei bei und lässt zwei ausserhalb des Analyserahmens.

Das Komitee ist in keiner der fünf Varianten an einem Datenfluss beteiligt; es erscheint in den Sequenzdiagrammen nur, um physische Unterschriftenbogen entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Was die Funktionen betrifft, die das BPR der Bundeskanzlei zuweist — Prüfung der Einhaltung der formellen Anforderungen, Auszählung, Zustandekommensentscheid¹⁰ —, so werden sie als von der Betriebsstelle wahrgenommen beschrieben, wobei diese „die Prüfung, die Aufbewahrung und die Auszählung der Unterstützungsbekundungen gewährleistet“ und das Auszählungsergebnis publiziert¹¹.

Abbildung 1 macht die Verschiebung sichtbar, die dieses Modell beschreibt: die heute auf drei Stellen verteilten Funktionen werden dort im Wesentlichen von einem einzigen Akteur wahrgenommen.

⁹Arbeitspapier 2026, § 2.

¹⁰Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (BPR), SR 161.1, Art. 66, 71 und 72.

¹¹Arbeitspapier 2026, § 2.

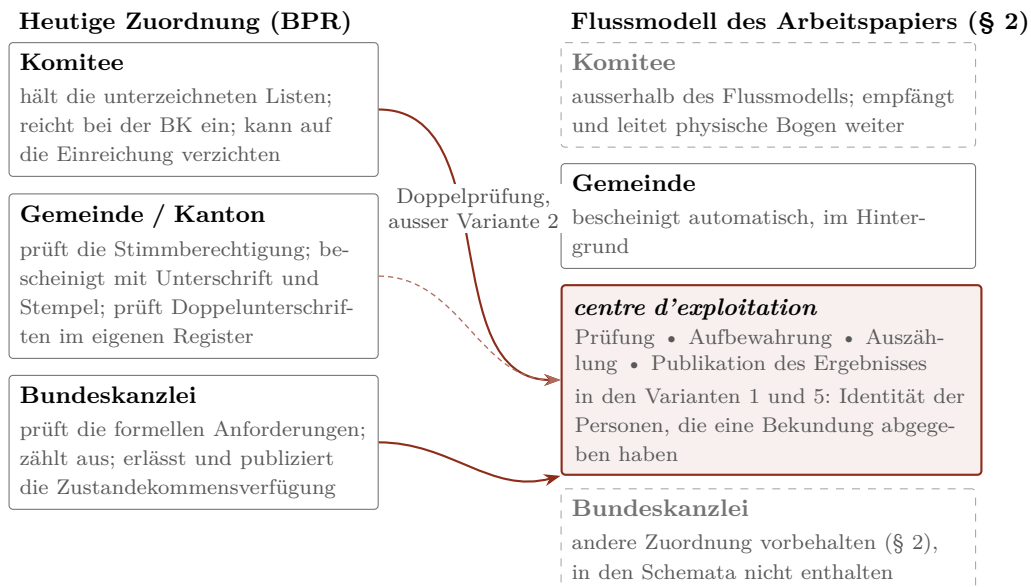


Abbildung 1: Konzentration von Funktionen in der *centre d'exploitation*. Links die Funktionen, wie sie das Gesetz heute auf drei Stellen verteilt; rechts das im Arbeitspapier gewählte Flussmodell mit drei Akteuren. Die Pfeile bezeichnen die Funktionen, deren Wahrnehmung das Dokument der Betriebsstelle zuschreibt. Die gestrichelten Kästen kennzeichnen die im Flussmodell fehlenden Stellen, ohne der endgültigen Zuordnung vorzugreifen: das Dokument behält ausdrücklich vor, dass eine andere Stelle prüft und auszählt, hält jedoch fest, dass diese Unterscheidung in seinen Schemata nicht erscheint.

Was wir daraus nicht schliessen

Es ginge zu weit, daraus zu schliessen, das Dokument nehme eine Übernahme der Zuständigkeiten der Bundeskanzlei durch die Betriebsstelle vor. Das Dokument selbst hütet sich davor, in einer Passage, die eine vollständige Wiedergabe verdient:

« Denkbar wäre, dass auch andere Stellen die Unterstützungsbekundungen prüfen und auszählen, etwa andere Organisationseinheiten der Betriebsstelle (wie diejenige Einheit, die nach geltendem Recht für die Auszählung der auf Papier eingegangenen Unterstützungsbekundungen zuständig ist), nichtstaatliche Stellen oder Gerichtsbehörden. Diese mögliche Unterscheidung wird in der Beschreibung der Umsetzungsvarianten und ihrer Auswirkungen berücksichtigt, erscheint jedoch der Einfachheit halber nicht in den grafischen Darstellungen und Flussdiagrammen. »¹²

Das Dokument behält sich somit ausdrücklich die Möglichkeit einer anderen Zuordnung vor. Daraus ergeben sich zwei Beobachtungen, die wir als Feststellungen und nicht als Vorwürfe formulieren.

Erstens ist die Trennung der Zuständigkeiten im Text vorhanden und in sämtlichen Schemata abwesend. Die Vereinfachung eines Diagramms ist grundsätzlich folgenlos. Sie ist es nicht, wenn das Vereinfachte den eigentlichen Gegenstand der Übung bildet: die Diagramme sind das Artefakt, an dem die Teilnehmenden des partizipativen Prozesses, das Steuerungsgremium und letztlich die Behörde, die die Variante wählt, ihr Urteil bilden werden.

Zweitens, und dies ist der Punkt, den wir behandelt sehen möchten: nach dem Stand der Dokumentation lässt sich nicht bestimmen, welcher Anteil der heutigen Zuständigkeiten tatsächlich von der Betriebsstelle übernommen würde, noch ob eine solche Übernahme auf einem institutionellen Entscheid oder auf einer technischen Nebenbedingung beruhte. Der Bericht selbst

¹²Arbeitspapier 2026, § 2. Aus dem Französischen übersetzt; massgebend ist der Originalwortlaut.

hält im Übrigen fest, dass die Aufgabenteilung zwischen Behörden und Komitees unter dem Regime der elektronischen Sammlung von derjenigen abweichen dürfte, die das BPR für das Papier vorsieht¹³: die Entwicklung ist also ausdrücklich vorgesehen. Die Frage ist nicht, ob sich die Zuordnung ändert, sondern wer darüber befindet, in welcher Reihenfolge und nach welchen überprüfbaren Kriterien.

Tabelle 1 stellt für jeden Akteur des heutigen Prozesses dar, welche Rolle ihm der Bericht des Bundesrates zuweist, welche er im Arbeitspapier behält und welche ihm die von Team 8 am Hackathon 2025 vorgeschlagene Architektur zuerkennt¹⁴. Sie wird als Ergänzung zu der Unterscheidung vorgelegt, die das Arbeitspapier selbst formuliert, aus seinen Schemata aber ausklammert, und nicht als deren Widerspruch.

¹³Bericht des Bundesrates 2024, Fussnote 112.

¹⁴Team 8, *Instaurer la confiance à chaque signature : collecte électronique fédérée et vérifiée cryptographiquement*, E-Collecting-Hackathon der Bundeskanzlei, 31. Oktober und 1. November 2025; strukturelle Analyse in P. Page, R. Mitwicki und M. Pietrus, *From Newtonian to Relativistic IAM: The Autonomous Principal as Reference Frame for Digital Identity*, arXiv:2606.17002, 2026, § 5.3.

Tabelle 1: Akteure des Unterschriftensammelprozesses und Zuordnung der Verantwortlichkeiten nach drei Quellen. Die Akteurspalte folgt der Grafik 1 des Berichts des Bundesrates vom 20. November 2024. [†] = Akteur, den es im heutigen Prozess nicht gibt.

Akteur	Rolle gemäss Bericht des Bundesrates (2024)	Rolle gemäss Arbeitspapier « Basisarchitektur » (2026)	Rolle gemäss Vorschlag von Team 8 (Hackathon 2025)
Initiativ- oder Referendumskomitee	Lanciert das Begehren, lässt den Titel vorprüfen, lässt die Listen drucken und verteilt sie, organisiert die Sammlung, hält die unterzeichneten Listen und reicht sie fristgerecht bei der BK ein; kann auf die Einreichung verzichten. Zählt zu den Verantwortungsträgern, auf deren Arbeiten sich die Zustandekommensentscheide stützen (§ 1.4.6; Perspektive der Komitees § 2.8.2).	Ist im gewählten Modell an keinem Datenfluss beteiligt (§ 2). Erscheint in den Sequenzdiagrammen nur, um physische Bogen entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Erhält allein im hybriden Szenario Zugang zu den Bekundungen zum Ausdrucken (§ 3.4.4.2 und § 5.1.3.10).	Eigenständige Governance-Domäne. Gibt den Gegenstand der Sammlung heraus und authentifiziert ihn (OCA-Capture-Base und Overlays für die vier Amtssprachen und die barrierefreien Darstellungen); mandatiert Sammlerinnen und Sammler überprüfbar; erhält einen überprüfbaren Nachweis über den Stand der Sammlung, ohne Personendaten zu erhalten.
Sammlerinnen, Sammler und Sammelorganisationen	Sammeln im Auftrag des Komitees, ehrenamtlich oder gegen Entgelt. Das bezahlte Sammeln wird als Problemfeld behandelt, das Gegenstand eines runden Tisches ist.	Erscheinen nur in der Schilderung der Nutzererfahrung: ein Mitglied einer Sammelorganisation zeigt einen QR-Code (§ 3.4.1). Die Zuordnung zu einer Organisation fällt unter Parameter 12 des morphologischen Kastens, ausserhalb des vorliegenden Dokuments.	Das Mandat des Komitees ist selbst ein überprüfbarer Nachweis. Die sammelnde Person hält keine Personendaten; die Zuordnung einer Bekundung zu einer Organisation bleibt möglich, ohne dass diese zur Datenhalterin wird.
Stimmberechtigte Person	Unterzeichnet die Liste eigenhändig mit Name, Adresse und Geburtsdatum; darf nur einmal unterzeichnen; geniesst den Schutz ihrer politischen Präferenz (Art. 61 und 62 BPR).	Erster der drei Akteure des Flussmodells (§ 2). Reicht die Bekundung über die Anwendung ein; kann ein Kontroll-Token erhalten (G7).	Eigenständige Person. Kann sich herkömmlich (Papier) oder digital ausweisen (z. B. E-ID); die Governance bestimmt die zugelassenen Identifikationsmittel. Erhält gegebenenfalls einen Einmalnachweis, der eine Unterschrift zu einem bestimmten Begehren berechtigt. Bleibt gegenüber jeder Stelle ausser der prüfenden Gemeinde anonym.
Gemeinde (bescheinigende Stelle)	Prüft die Stimmberechtigung, bescheinigt mit handschriftlicher Unterschrift, Datum und Stempel unter Angabe der amtlichen Eigenschaft, prüft Doppelunterschriften im eigenen Register, sendet die Listen zurück (Art. 62 und 63 BPR).	Zweiter Akteur des Modells. Bescheinigt automatisch im Hintergrund, « ohne dass die Mitarbeitenden es bemerken » (G2). In UV 1 wird sie über das betroffene Begehren nicht informiert. Die Doppelprüfung wandert zur Betriebsstelle, ausser in UV 2. In UV 3 und 4 stellt sie Pseudonyme aus und widerruft sie.	Behält die Bescheinigung als bewussten Akt in der eigenen kantonalen Governance. Stellt den Einmalnachweis der Stimmberechtigung aus. Bleibt die einzige Stelle, die eine Person mit ihrer Stimmberechtigung verbinden kann; über den Nachweis hinaus verlassen keine Daten ihre Domäne.
Kanton	Bezeichnet die für die Bescheinigung zuständige Stelle; einzelne Kantone führen ein zentrales Stimmregister.	Erscheint nur als möglicher Betreiber eines zentralen Registers (§ 3.4.5) und als möglicher Betreiber der Betriebsstelle (§ 2).	Eigenständige Governance-Domäne zwischen Gemeinde und Bund; Grenzübertritte erfolgen nach den Regeln, die er selbst festlegt.
Bundeskanzlei	Nimmt die Vorprüfung vor, publiziert im Bundesblatt, empfängt die eingereichten Listen, prüft die Einhaltung der formellen Anforderungen, zählt die gültigen Unterschriften aus, erlässt und publiziert die Verfügung über das (Nicht-)Zustandekommen, vernichtet die Listen nach Rechtskraft des Ergebnisses (Art. 66, 71 und 72 BPR; § 1.4.6).	Die entsprechenden Funktionen werden als von der Betriebsstelle wahrgenommen beschrieben (§ 2), wobei eine andere Zuordnung vorbehalten bleibt, in den Schemata jedoch fehlt. Die BK trifft den Variantenentscheid (§ 2).	Behält die Auszählungs- und Entscheidkompetenz. Prüft Nachweise, statt den Bestand zu halten. Die Zustandekommensverfügung ist selbst ein authentifiziertes und portables Artefakt.
Betriebsstelle [†] (centre d'exploitation)	Existiert im heutigen Prozess nicht.	Gewährleistet die Prüfung, die Aufbewahrung und die Auszählung der Unterstützungsbekundungen und publiziert das Auszählungsergebnis (§ 2). Könnte vom Bund, von den Kantonen oder von den Gemeinden betrieben werden; die Kantone haben sich mehrheitlich für einen Betrieb durch den Bund ausgesprochen. In UV 1 und 5 kennt sie die Identität der Personen, die eine Bekundung abgegeben haben (§ 4.10).	Als zentrale Datenhalterin nicht vorhanden. Ihre Funktionen sind auf die bestehenden Governance-Domänen verteilt; offene Protokolle gewährleisten die Übergänge nach den Regeln der jeweiligen Domäne.

3 Ein neuer Akteur, dessen Rechtsstellung offen bleibt

Das Dokument hält fest, die Betriebsstelle könnte vom Bund, von den Kantonen oder von den Gemeinden geführt werden, und dass sich die Kantone im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit mehrheitlich für einen Betrieb durch den Bund ausgesprochen haben¹⁵. Es handelt sich um eine verwaltungsmässige Präferenz zu einer Einheit, deren Rechtsstellung noch nicht feststeht; der Bericht des Bundesrates erinnert daran, dass eine Einführung der elektronischen Sammlung, auch eine begrenzte, einer formellen gesetzlichen Grundlage bedarf¹⁶.

Die Wahl der Betreiberin ändert an diesem Befund nichts. Ob die Betriebsstelle dem Bund, einem Kanton oder einem Gemeindeverbund untersteht: die Funktionen, die sie vereinigt, verlassen die Akteure, die sie heute wahrnehmen. Die in Abschnitt 2 beschriebene Verschiebung ist gegenüber dieser Frage invariant; nur ihre Empfängerin ändert. Die kantonale Hypothese, die das Dokument erwähnt, ohne sie zu vertiefen, verdient es daher, für sich behandelt zu werden.

Am herangezogenen Kriterium gemessen lautet die Beobachtung wie folgt: die Betriebsstelle vereinigt vier Funktionen, die heute auf drei Stellen verteilt sind — Prüfung, Aufbewahrung, Auszählung und Publikation —, und in den Varianten 1 und 5 kennt sie überdies die Identität der Personen, die eine Bekundung abgegeben haben¹⁷. Welche Vorzüge diese Anordnung auch haben mag, sie ist keine Frage eines technischen Parameters. Sie verlangt einen vorgängigen Richtungsentscheid, und zwar in einem Dokument, dessen erklärtes Ziel es ist, die Auswirkungen „auf objektiv überprüfbarer Grundlage und folglich frei von jedem politischen Urteil“ zu beschreiben¹⁸.

4 G2: der unsichtbar gemachte Gemeindeakt

Die Gemeinsamkeit G2 hält fest, dass keine Variante zusätzlichen betrieblichen Aufwand für die Gemeinden erzeugen soll, und präzisiert, was das bedeutet: die Bescheinigung der Stimmberechtigung und die Prüfung auf Mehrfachunterschriften erfolgen automatisch, „ohne dass die Mitarbeitenden es bemerken“¹⁹.

Als Effizienzziel ist das stimmig. Als institutionelle Aussage verdient es benannt zu werden. Die gegenseitige Kontrolle im Sinne von § 1.4.6 des Berichts setzt Stellen voraus, die *handeln*. Eine Bescheinigung, die automatisch, unsichtbar und ohne Kenntnis der bescheinigenden Stelle davon, was sie bescheinigt, erfolgt — in Variante 1 wird die Gemeinde über das betroffene Begehren nicht informiert —, ist nicht derselbe institutionelle Akt wie jener, den das BPR beschreibt, bei dem eine namentlich bezeichnete Person eigenhändig unterschreibt, die Bescheinigung datiert und ihre amtliche Eigenschaft mit einem Stempel ausweist²⁰.

Das macht G2 nicht fehlerhaft. Die Unkenntnis der Gemeinde in den Varianten 1, 3 und 4 wird bewusst erkaufte, und was sie erkaufte, ist der Schutz der politischen Präferenz. Die Abwägung ist real und vertretbar. Sie stellt jedoch zwei Anforderungen einander gegenüber, die die Verfassung gemeinsam gewährleistet — das Stimmgeheimnis und die zuverlässige und unverfälschte Kundgabe des Willens²¹ —, und das Dokument gibt nur die eine Seite wieder, in Gestalt einer alle fünf Varianten betreffenden Gemeinsamkeit zum Betriebsaufwand statt als Parameter mit Werten.

¹⁵Arbeitspapier 2026, § 2.

¹⁶Bericht des Bundesrates 2024, § 2.7.

¹⁷Arbeitspapier 2026, § 4.10.

¹⁸Arbeitspapier 2026, § 1.

¹⁹Arbeitspapier 2026, G2.

²⁰Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (BPR), SR 161.1, Art. 62 Abs. 3.

²¹BV, Art. 34 Abs. 2.

5 Die Doppelprüfung wandert zur Plattform — ausser in Variante 2

Heute erkennt die Gemeinde Mehrfachunterschriften im eigenen Register, während die Bundeskanzlei gemeindeübergreifende Doppel nur in Einzelfällen feststellt²². In den Varianten 1, 3, 4 und 5 wird diese Prüfung von der Betriebsstelle vorgenommen; in Variante 5 teilt diese den Gemeindemitarbeitenden nicht einmal mit, dass eine wiederholte Bekundung erfasst wurde²³.

Variante 2 bildet die Ausnahme, und das Dokument beschreibt sie, ohne die Folgerung zu ziehen: dort „prüft das Stimmregister die Stimmberechtigung und kontrolliert, ob dieselbe Person bereits eine Unterstützungsbekundung für dieselbe Volksinitiative oder dasselbe Referendum übermittelt hat“, und es ist die Gemeinde und nicht die Betriebsstelle, die weiss, wer was unterstützt hat — wozu das Dokument zutreffend anmerkt, dies sei „heute bei den Unterstützungsbekundungen auf Papier bereits der Fall“²⁴.

Am herangezogenen Kriterium gemessen ist Variante 2 damit institutionell die konservativste der fünf: sie ist die einzige, in der beide Teile des Gemeindemandats bei der Gemeinde verbleiben und in der die Informationsverteilung derjenigen des Papierprozesses entspricht. Dieser Befund erscheint nirgends in Kapitel 4, mangels eines Kriteriums, das ihn formulieren liesse.

6 Ein strukturelles Gefälle hin zu einer einzigen Betriebsstelle

Die Gemeinsamkeit G4 hält fest, dass die fünf Varianten die Erkennung von Mehrfachunterschriften erlauben, *sofern* die Wegzugs- und die Zuzugsgemeinde über dieselbe Betriebsstelle teilnehmen²⁵. § 5.1.3.8 führt die Folge aus: ist die Stelle auf einen Kanton begrenzt und zieht eine Person in einen anderen Kanton, dessen Stelle keine AHV-Nummern erfasst, so müsste die Wegzugsgemeinde der Zuzugsgemeinde die bereits unterstützten Begehren melden, was eine Erweiterung des bei einem Umzug übermittelten Datenkatalogs voraussetzte²⁶.

Die nicht ausgesprochene Folgerung lautet, dass ein Verbund mehrerer Betriebsstellen die zentrale Gewährleistung des Systems abschwächt, während eine einzige nationale Stelle sie erhält. Die Architektur trägt damit einen strukturellen Anreiz zu eben jener Konzentration in sich, die der Bericht im benachbarten Fall des Stimmregisters als der föderalen Zuständigkeitsverteilung im Bereich der politischen Rechte zuwiderlaufend bezeichnet²⁷.

Dasselbe Gefälle zeigt sich in § 3.4.5, wo ein zentrales kantonales Register als Vereinfachung dargestellt wird, und in der Kostenanalyse, wo Variante 1 namentlich deshalb die günstigste ist, weil sie im Kanton St. Gallen bereits besteht — einem Kanton, in dem das zentrale Register und das Sammelsystem in derselben kantonalen Infrastruktur betrieben werden²⁸. Nichts davon ist unzulässig. Alles davon ist institutionell, und nichts davon ist in U1–U11 sichtbar.

7 Das Komitee taucht nur in der Rückfalllösung wieder auf

Die einzige Stelle, an der das Komitee etwas von seiner heutigen Rolle zurückgewinnt, ist das für Gemeinden, die ihre Software nicht anpassen, konzipierte « hybride E-Collecting »: die Betriebsstelle gewährt den Komitees Zugang zu den Unterstützungsbekundungen, diese drucken sie aus und übermitteln sie der Gemeinde zur Bescheinigung; die Gemeinde sendet sie dem Komitee

²²Bericht des Bundesrates 2024, § 1.4.6.

²³Arbeitspapier 2026, § 3.4.4.1 Bst. d.

²⁴Arbeitspapier 2026, §§ 3.3.2 und 5.2.3.3.

²⁵Arbeitspapier 2026, G4.

²⁶Arbeitspapier 2026, § 5.1.3.8.

²⁷Bericht des Bundesrates 2024, § 2.8.5. Die betroffene Verteilung ist jene nach Art. 39 Abs. 1 BV, wonach der Bund die Ausübung der politischen Rechte in Bundessachen und die Kantone jene in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten regeln.

²⁸Arbeitspapier 2026, §§ 3.4.5, 4.1 und 3.5.

zurück, das sie der für die manuelle Auszählung zuständigen Stelle übergibt²⁹. Das Dokument fügt an, dass die stimmberechtigte Person in dieser Konstellation keine Bestätigung über die Gültigkeit ihrer Bekundung erhält³⁰.

Die heutige institutionelle Kette — das Komitee hält, die Behörde bescheinigt, das Komitee reicht ein, die Behörde zählt aus — besteht in der Architektur somit nur ein einziges Mal fort, als Rückfalllösung, und in einer Form, die die Zusicherung an die stimmberechtigte Person preisgibt. Ist die Rückfalllösung die einzige Variante, welche die heutige Rollenverteilung bewahrt, so wird diese Verteilung nicht bewahrt.

8 Was die Vergleichskriterien nicht messen

Die Kriterien U1 bis U11 erfassen Entwicklungsressourcen, Entwicklungsdauer, Betriebsressourcen, Schutz des Stimmgeheimnisses, Überprüfbarkeit, Folgen fehlender synchroner Schnittstellen, Verlust des Geräts, Nutzung bestehender Infrastrukturen, Anpassungsbedarf bei Regelwerken, aufzubewahrende oder zu löschende Daten sowie die Möglichkeit einer Gemeinde, ohne Softwareanpassung teilzunehmen³¹. Kein Kriterium betrifft:

- die Verteilung der Verantwortung für den (Nicht-)Zustandekommensentscheid;
- die Zahl der unabhängigen Stellen, auf deren Arbeiten dieser Entscheid beruht, und die tatsächliche Unabhängigkeit ihrer Prüfungen;
- die Folge des Ausfalls oder der Kompromittierung jeder einzelnen dieser Stellen — also jene Eigenschaft, die der Bericht als schützende Wirkung der Dezentralisierung bezeichnet;
- den Rechtsweg gegen den Entscheid und die Stelle, die dafür einsteht;
- die Stellung der Komitees.

Es sind dies die Fragen, von denen der Bericht sagt, sie unterlägen politischen Richtungsentscheiden vor der Erarbeitung von Sicherheitskonzepten³². Ihr Fehlen unter den Kriterien bedeutet, dass der Variantenentscheid auf einem Satz von Messgrössen getroffen würde, in dem sich die institutionelle Frage nicht abbilden kann.

Diese Beobachtung trifft sich mit einer allgemeineren Feststellung der Eidgenössischen Finanzkontrolle, wonach nicht bewirtschaftete Rahmenbedingungen eine wiederkehrende Quelle von Verzögerungen und Mehrkosten darstellen, die von den Vorhaben nicht selbst behoben werden können; derselbe Bericht hält fest, dass komplexe Anspruchsgruppenstrukturen, ausdrücklich auch föderale, die Projektverantwortlichen überfordern³³. Die Verteilung der Verantwortlichkeiten im Bereich der elektronischen Sammlung ist eine Rahmenbedingung dieser Art: sie liegt dem Arbeitspapier vor und nicht in ihm.

Zum Einwand der Komplexität

Eine Architektur, welche die Trennung der Zuständigkeiten bewahrt, ist komplexer als eine zentrale Plattform. Das Arbeitspapier liefert selbst die Elemente einer genauen Begründung dafür.

Seine Kostenanalyse räumt ein, dass die günstigste und schnellste Variante jene ist, die in einem Kanton bereits läuft, der sein Register zentralisiert und mit dem Sammelsystem zusammengelegt hat. Seine Gemeinsamkeit G2 erreicht die Abwesenheit zusätzlichen Gemeindeaufwands dadurch, dass sie den Gemeindeakt unsichtbar macht. Seine Gewährleistung G4 gilt nur

²⁹Arbeitspapier 2026, §§ 3.4.4.2 und 5.1.3.10.

³⁰Arbeitspapier 2026, § 5.1.3.10.

³¹Arbeitspapier 2026, § 3.2.

³²Bericht des Bundesrates 2024, §§ 2.7 und 2.9.

³³Eidgenössische Finanzkontrolle, *Schlüsselprojekte der Bundesverwaltung*, Bericht EFK-26716, Bern, 8. Juli 2026.

im Perimeter einer einzigen Betriebsstelle. In jedem dieser Fälle wird Einfachheit um den Preis einer Einheit föderaler Struktur erkaufte.

Der einschlägige Vergleich stellt somit nicht eine einfache Plattform einem komplexen Protokollstapel gegenüber. Er stellt zwei Architekturen einander gegenüber, die zu unterschiedlichen Preisen unterschiedliche institutionelle Artefakte hervorbringen, wobei die Preisdifferenz dokumentiert ist und die Artefaktdifferenz nicht. Dies ist eine Bemerkung zum Messrahmen des Dokuments, nicht zu seiner Rechnung, die uns solide erscheint.

9 Zwei Nebenkpunkte

Die beiden folgenden Beobachtungen ergeben sich nicht unmittelbar aus dem in Abschnitt 1 herangezogenen Kriterium. Wir formulieren sie, weil sie im Rahmen des partizipativen Prozesses aufgeworfen wurden und weil sie uns eine ausdrückliche Antwort des Dokuments zu verlangen scheinen. Sie zielen nicht darauf, die Debatte über die Variantenwahl neu zu eröffnen.

9.1 Die digitale Identität der Akteure, reduziert auf die Authentifizierung der stimmberechtigten Person

Im Arbeitspapier erscheint die Frage der digitalen Identität nur unter einem einzigen Gesichtspunkt: der Authentifizierung der stimmberechtigten Person, verwiesen auf bestehende Infrastrukturen — AGOV, E-ID, kantonales Portal³⁴. Die Wahl ist vernünftig und wird hier nicht bestritten, wiewohl sie auf weitere Identifikationsmittel ausgedehnt werden könnte. Dieser Punkt wird mit Blick auf eine Ausdehnung der Anordnung auf nationale Ebene aufzunehmen sein.

Was nicht erscheint, ist die digitale Identität der übrigen Akteure. Das Dokument setzt sie gleichwohl mehrfach voraus: in Variante 1 «sendet das Stimmregister eine signierte Bescheinigung» an das Sammelsystem³⁵; in Variante 2 müssen die Gemeinden Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung gewährleisten³⁶; in den Varianten 3 und 4 muss die Gemeinde an ein Widerrufsregister angeschlossen sein³⁷. Diese Mechanismen setzen voraus, dass jede Stelle über einen Identifikator verfügt, dessen kryptografisches Material sie kontrolliert, dass diese Kontrolle sich durch Rotation oder Widerruf fortentwickeln kann und dass ihre Akte ihr überprüfbar zurechenbar sind. Das Dokument behandelt weder die Ausstellung noch die Rotation noch den Widerruf noch die Überprüfbarkeit dieser institutionellen Identifikatoren.

Der Zusammenhang mit dem Kriterium von Abschnitt 1 ist unmittelbar, und er ist der Grund, weshalb wir den Punkt aufwerfen. Die Trennung der Zuständigkeiten ist nur wirksam, wenn die Akte jeder Stelle ihr zurechenbar sind. Eine Gemeindebescheinigung, ein Entscheid der Bundeskanzlei, ein Sammelmandat: tragen diese Akte keine Herkunft, die unabhängig von der sie transportierenden Plattform überprüfbar ist, so mag die Trennung im Organigramm fortbestehen, ohne tatsächlich nachweisbar zu sein. Die digitale Identität der institutionellen Akteure ist somit kein der Architektur benachbartes Thema: sie ist deren Bedingung der Überprüfbarkeit³⁸. Der Einsatz ist nicht bloss technischer Art: die Gewährleistung der politischen Rechte umfasst die zuverlässige und unverfälschte Kundgabe des Willens der Stimmberechtigten³⁹, und eine Kundgabe, deren Ordnungsmässigkeit nachträglich nicht durch eine plattformexterne Stelle festgestellt werden kann, genügt dieser Anforderung nur schwerlich. Der Prüfungsvorgang muss allen Akteuren offenstehen — Stimmberechtigten, Gemeinden, Kantonen, Bundeskanzlei — und nicht

³⁴Arbeitspapier 2026, § 4.8.

³⁵Arbeitspapier 2026, § 5.1.1.

³⁶Arbeitspapier 2026, § 3.3.2.

³⁷Arbeitspapier 2026, § 3.4.4.1.

³⁸Dazu Page *et al.* 2026, §§ 4.1 und 4.3.

³⁹BV, Art. 34 Abs. 2.

allein der Betreiberin der Plattform⁴⁰.

Wir leiten daraus keine technische Vorgabe ab, und das Dokument hat nicht zwischen Infrastrukturen zu entscheiden. Es gewänne jedoch, wenn es für jede Variante angäbe, welche Stellen über einen Identifikator und über Schlüssel verfügen müssen, wer diese ausstellt, wie sie widerrufen werden und ob signierte Akte nach einer Rotation oder einer Kompromittierung überprüfbar bleiben — eine Frage, von der Kapitel 4 heute keine Spur trägt, obwohl sie den Beweiswert des Ganzen bedingt.

9.2 Der Ursprung der Dringlichkeit: die Fälschungen von 2024

Das Dokument erwähnt die 2024 aufgedeckten Fälle von Unterschriftenfälschung nicht, die die Bundeskanzlei zur Einreichung von Strafanzeigen veranlasst und erheblich zur politischen Aufmerksamkeit für die elektronische Sammlung beigetragen haben⁴¹. Wir sehen darin kein schuldhaftes Unterlassen: das Dokument handelt von Architektur und nicht von Politik. Gleichwohl folgt daraus, dass der Zusammenhang zwischen der vorgeschlagenen Anordnung und dem Problem, das ihr die Aktualität verleiht, nie ausdrücklich hergestellt wird und dass sich mithin schwer beurteilen lässt, ob die Anordnung darauf antwortet.

Das Dokument enthält ein Element der Antwort, und nach unserer Lektüre nur eines. Die Gemeinsamkeit G1 hält fest, dass die Varianten eine starke Authentifizierung vorsehen und dass „Missbräuche Dritter, die im Namen anderer Personen Unterstützung bekunden, mit heutigen Technologien erschwert werden können“⁴². Das ist in der Tat der einschlägige Mechanismus: eine starke Authentifizierung der stimmberechtigten Person steht dem entgegen, dass eine Drittperson — auch eine bezahlt sammelnde — eine Bekundung im Namen einer anderen Person anbringt. Es bleibt, dies zu sagen und auf die Vorgänge zu beziehen.

Im Übrigen ist festzuhalten, dass das einzige vom Dokument ausdrücklich entwickelte Bedrohungsmodell, in Kapitel 4.5, den Irrtum oder die Manipulation durch Personal der Betriebsstelle oder durch auf die Auszählung einwirkende Dritte betrifft⁴³ — mithin ein Risikoregister, das sich von jenem unterscheidet, das sich 2024 verwirklicht hat und das den Sammelkanal betraf.

Die Bundeskanzlei führt im Übrigen seit 2024 ein zweites Vorhaben, das unmittelbar auf diese Vorgänge antwortet: Monitoring, verstärkte Kontrollen, Verhaltenskodex, Austausch mit der Wissenschaft⁴⁴. Das Arbeitspapier verweist nicht darauf. Eine knappe Verknüpfung der beiden Vorhaben — was jedes behandelt, was es dem anderen überlässt — würde die vorgeschlagene Anordnung zu dem Problem in Beziehung setzen, das ihr die Aktualität gibt.

Daraus ergeben sich drei Fragen, die wir stellen, ohne sie zu beantworten.

1. **Der Papierkanal bleibt offen.** Die Fälschungen betrafen Papierlisten, und das Dokument sieht die Beibehaltung dieses Kanals in allen fünf Varianten ausdrücklich vor⁴⁵. Der von G1 erwartete Nutzen ist somit proportional zur tatsächlichen Verlagerung vom Papier zum Digitalen — einer Verlagerung, deren Ungewissheit das Dokument selbst einräumt⁴⁶ und für die es keine Schätzung vorlegt. Überdies verdient die Einführung neuer digitaler Risiken eine vertiefte Analyse, die über den Rahmen des Vorhabens selbst hinausreichen kann.

⁴⁰Referat vom 27. August 2025, wo dieser Punkt vom Autor als Bedingung für die Wahrung der Grundrechte bei der Digitalisierung der Sammlung dargestellt wurde.

⁴¹Bundeskanzlei, *Missbräuchliche Unterschriftensammlungen: die Bundeskanzlei reicht eine zweite Strafanzeige ein*, Medienmitteilung, Bern, 25. September 2024. Seit Oktober 2022 hat die Bundeskanzlei insgesamt fünf Strafanzeigen bei der Bundesanwaltschaft eingereicht: Bundeskanzlei, *Integrität der Unterschriftensammlungen*, Themenseite, <https://www.bk.admin.ch/fr/integrite> (abgerufen am 25. August 2026).

⁴²Arbeitspapier 2026, G1.

⁴³Arbeitspapier 2026, §§ 4.5.1 und 4.5.2.

⁴⁴Bundeskanzlei, *Integrität der Unterschriftensammlungen*, a.a.O.

⁴⁵Arbeitspapier 2026, G5.

⁴⁶Arbeitspapier 2026, G2.

2. **Die sammelnde Person scheint aus dem Beweiskreis auszuschneiden.** Im in § 3.4.1 beschriebenen Ablauf zeigt das Mitglied einer Sammelorganisation einen QR-Code; die Transaktion läuft danach zwischen der stimmberechtigten Person, ihrem Gerät und dem System ab. Die sammelnde Person ist nicht mehr Trägerin eines Beweisdokuments, sondern wird zum Verbreitungskanal. Ist dies beabsichtigt, so stellt es wahrscheinlich die unmittelbarste Antwort auf die Vorgänge von 2024 dar, und es verdiente, als Ziel benannt und sodann als solches bewertet zu werden. Anzumerken ist, dass der Vorschlag von Team 11, der die Einreichung von der physischen Anwesenheit eines Mitglieds einer Sammelorganisation abhängig machte, „in den vorgestellten Umsetzungsvarianten nicht berücksichtigt“ wurde⁴⁷, und dass Parameter 12 des morphologischen Kastens, der eine Zuordnung der Bekundungen zu einer Sammelorganisation wieder einführt, ausserhalb des vorliegenden Dokuments verwiesen wird.
3. **Die Folge für das bezahlte Sammeln wird nicht erörtert.** Scheidet die sammelnde Person als Beweismittlerin aus, so wird ihre Tätigkeit zu einer Werbetätigkeit. Das ist eine erhebliche Folge für die öffentliche Politik. Sie fällt in die Zuständigkeit der politischen Instanz und nicht der Architektur — ergibt sich aber aus der Architekturwahl, was genau der Grund ist, sie hier zu erwähnen.

Diese Fragen sind nicht bloss solche der Zweckmässigkeit. Die Gewährleistung von Art. 34 Abs. 2 BV bezieht sich auf die zuverlässige und unverfälschte Kundgabe des Willens der Stimmberechtigten⁴⁸: eine Anordnung, von der man nicht weiss, gegen welche Beeinträchtigungen sie schützt, eignet sich schlecht für die Prüfung ihrer Vereinbarkeit mit dieser Gewährleistung.

Wir regen daher an, dass das Dokument in wenigen Zeilen das Bedrohungsmodell benennt, auf das die Anordnung antworten will, und dass es präzisiert, ob das Ausscheiden der Sammelorganisationen aus dem Beweiskreis eine angestrebte Wirkung oder eine Nebenwirkung darstellt.

10 Tragweite des vorliegenden Kommentars

Um jedes Missverständnis in den folgenden Punkten auszuschliessen.

- **Die heutige Zuordnung muss nicht unverändert bewahrt werden.** Der Bericht hält ausdrücklich fest, dass die Aufgabenteilung zwischen Behörden und Komitees von derjenigen abweichen dürfte, die das BPR für das Papier vorsieht. Die Entwicklung ist vorgesehen. Der hier vorgebrachte Punkt betrifft die Stelle, die darüber befindet, und die Reihenfolge, in der sie es tut.
- **Zentralisierung ist nicht unzulässig.** Ein konzentriertes Betriebsmodell kann für begrenzte Versuche die angemessene Antwort sein. Verlangt wird nur, dass es als solches gewählt wird und dass seine Analyse das letztliche Ziel einbezieht: eine Ausdehnung auf nationale Ebene.
- **Die technische Analyse und die Kostenschätzungen werden nicht bestritten.** Auf ihrem eigenen Feld erscheinen sie uns solide, und die Einstufung von Variante 1 als der günstigsten ist plausibel.
- **Keine bestimmte Technologie wird befürwortet.** Offene Protokolle sind ein Mittel. Legen die politischen Institutionen die Verteilung der Verantwortlichkeiten fest und genügt ihr eine zentralisierte Auslegung, so wäre dieses Ergebnis legitim.
- **Das Arbeitspapier hatte die Frage nicht zu entscheiden.** Im Gegenteil: es sollte dies nicht tun müssen.

⁴⁷Arbeitspapier 2026, § 3.5.

⁴⁸BV, Art. 34 Abs. 2.

Der vorgebrachte Punkt ist enger als jeder dieser Punkte. Er lautet, dass das vom Arbeitspapier gewählte Akteursmodell — unvermeidlich, da ein solches Modell zum Fortschreiten nötig ist — eine Unbestimmtheit in der Zuständigkeitsverteilung mit sich führt; dass diese Unbestimmtheit in den Schemata unsichtbar und mit den Kriterien nicht messbar ist; und dass die vom Bericht des Bundesrates vorgeschriebene Abfolge deren Klärung der Übung, die das Dokument unternimmt, vorordnet und nicht in sie hineinlegt.

Danksagung

Der Autor dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des E-Collecting-Hackathons der Bundeskanzlei vom 31. Oktober und 1. November 2025: ihre Beiträge und die begleitenden Gespräche haben sein Verständnis des Dossiers genährt und geschärft. Ebenso dankt er den Mitgliedern der Human Colossus Foundation für die Schärfe ihres Blicks auf Fragen der digitalen Souveränität sowie den Personen, denen er im Rahmen der Gespräche über digitale Souveränität beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) begegnet ist und deren Beiträge die hier dargelegte Überlegung bereichert haben.

Die Überlegungen und Arbeiten zu neuen Formen des Regierens im digitalen Zeitalter werden im Research Council der Human Colossus Foundation fortgeführt. Interessierte sind eingeladen, mit dem Autor Kontakt aufzunehmen (philippe.page@humancolossus.org).

Quellenverzeichnis

Normative Texte

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV), SR 101; insbesondere Art. 34 (Gewährleistung der politischen Rechte), Art. 39 Abs. 1 (Regelung der Ausübung der politischen Rechte), Art. 46, 47 und 50 (Umsetzung des Bundesrechts, kantonale und kommunale Autonomie) sowie Art. 136, 138, 139 und 141 (Initiativ- und Referendumsrechte).

Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (BPR), SR 161.1.

Verordnung vom 24. Mai 1978 über die politischen Rechte (VPR), SR 161.11.

Amtliche Dokumente

Bundesrat, *Récolte électronique des signatures à l'appui des initiatives populaires et des demandes de référendum au niveau fédéral. Rapport du Conseil fédéral*, Bern, 20. November 2024. <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/90668.pdf> (abgerufen am 25. August 2026)

Bundeskanzlei, *Document de travail « Paramètre de l'architecture de base »*, V. 1.0, 2. Juli 2026.

Eidgenössische Finanzkontrolle, *Schlüsselprojekte der Bundesverwaltung*, Bericht EFK-26716, Bern, 8. Juli 2026. <https://www.efk.admin.ch/fr/audit/projets-cles-de-ladministration-federale/> (abgerufen am 25. August 2026)

Bundeskanzlei, *Elektronische Unterschriftensammlung (E-Collecting)*, Informationsseite und Dokumentation des partizipativen Prozesses. <https://www.bk.admin.ch/fr/recolte-electronique-de-signatures> (abgerufen am 25. August 2026)

Bundeskanzlei, *E-Collecting — morphologischer Kasten*, öffentliches Repositorium. <https://github.com/swiss/e-collecting> (abgerufen am 25. August 2026)

Bundeskanzlei, *Integrität der Unterschriftensammlungen*, Themenseite, <https://www.bk.admin.ch/fr/integrite> (abgerufen am 25. August 2026)

Bundeskanzlei, *Missbräuchliche Unterschriftensammlungen: die Bundeskanzlei reicht eine zweite Strafanzeige ein*, Medienmitteilung, Bern, 25. September 2024. <https://www.news.admin.ch/fr/nsb?id=102581> (abgerufen am 25. August 2026)

Beiträge zum partizipativen Prozess

P. Page, *Construire un avenir numérique démocratique et digne de confiance : sauvegarde des droits fondamentaux à l'ère numérique*, Referat an der Eröffnungsveranstaltung des partizipativen Prozesses E-Collecting, Bundeskanzlei, Bern, 27. August 2025. <https://www.bk.admin.ch/dam/fr/sd-web/FIw5nk-a-70B/Page-2025-08-20.pdf> (abgerufen am 25. August 2026); Seite des partizipativen Prozesses: <https://www.bk.admin.ch/fr/processus-participatif> (abgerufen am 25. August 2026)

Team 8, *Instaurer la confiance à chaque signature : collecte électronique fédérée et vérifiée cryptographiquement*, E-Collecting-Hackathon der Bundeskanzlei, 31. Oktober und 1. November 2025. <https://github.com/swiss/e-collecting-hackathon-team8> (abgerufen am 25. August 2026)

Referenzarbeiten

P. Page, R. Mitwicki und M. Pietrus, *From Newtonian to Relativistic IAM: The Autonomous Principal as Reference Frame for Digital Identity*, arXiv:2606.17002, 2026.

P. Page, P. Knowles und R. Mitwicki, *Distributed Governance: a Principal-Agent Approach to Data Governance — Part 1*, arXiv:2308.07280, 2023.

Human Colossus Foundation, *Overlays Capture Architecture (OCA)*, Spezifikation, <https://oca.colossi.network> (abgerufen am 25. August 2026)

Human Colossus Foundation, *Decentralised Key Management System (DKMS)*, <https://dkms.colossi.network> (abgerufen am 25. August 2026)